

1500659-91.2021.8.26.0294

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2168995/2021 - DEL.POL.CAJATI, 18648611 - DEL.POL.CAJATI, 805/21/101 -

DEL.POL.CAJATI, 806/21/101 - DEL.POL.CAJATI, 2168995 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500659-91.2021.8.26.0294 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500659-91.2021.8.26.0294

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2168995/2021 - DEL.POL.CAJATI, 18648611 - DEL.POL.CAJATI, 805/21/101 -

DEL.POL.CAJATI, 806/21/101 - DEL.POL.CAJATI, 2168995 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENISE APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

DENISE APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA foi denunciada como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque, no dia 22 de junho de 2021, por volta das 15:48 horas, na Avenida Aguai, nº 436, Vila Antunes, cidade de Cajati, comarca de Jacupiranga/SP, guardou, para fins de venda e entrega a terceiros, 46 (quarenta e seis) gramas de cocaína divididas em 31 (trinta e uma) porções, 91 (noventa e uma) gramas de maconha divididas em 27 (vinte e sete) porções e 2 (duas) gramas de crack divididas em 11 (onze) pedras, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Recebimento da denúncia, às fls. 74/75.

Resposta à acusação, às fls. 106/107.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu. Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório, passo a decidir.

Os fatos narrados na denúncia não foram demonstrados.

Os policiais militares relataram que avistaram Denise e seu marido Wagner durante patrulhamento. Disseram que Denise, quando percebeu a presença da viatura, pegou a bolsa que estava com Wagner e a escondeu em suas vestes. Realizada a abordagem dos dois, constataram que a bolsa continha entorpecente. Indagada, Denise disse que pegou a bolsa para proteger seu marido.

Em Juízo, Denise negou que estivesse atuando no tráfico de drogas. Afirmou que mora próximo ao local dos fatos. Disse que estava indo buscar seu filho, quando passou por Wagner, momento em que ele lhe entregou a sacola contendo entorpecentes, para não ser preso em flagrante.

A versão de Denise não destoa de suas declarações em solo policial, nem da prova testemunhal colhida em Juízo. Neste contexto, em pese estivesse na posse dos entorpecentes, não é possível afirmar que a acusada tenha agido com o dolo exigido pelo tipo do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Assim, diante do conjunto probatório, faltam provas para condenação.

Ante o exposto, ABSOLVO a ré DENISE APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios em caso de advogado nomeado nos termos do convênio OAB/DPE.

Intime-se.

Jacupiranga, 16 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA